DEFENCE HUB | CZECHINVEST

PART OF THE DIANA NETWORK

CHECKLIST

Než podáš nabídku do obranného tendru

Projdi před každou zakázkou. Co nevíš, zjisti v zadávací dokumentaci nebo se zeptej zadavatele písemně v termínu pro dotazy.

Smíš vůbec soutěžit?

- [ ] Zakázka se zadává podle pravidel pro obranu a bezpečnost (v EU provedení směrnice 2009/81/ES, v ČR část devátá zákona č. 134/2016 Sb.), nebo je vyjmutá podle čl. 346 SFEU?
- [ ] Neomezuje zadavatel účast podle sídla? Například Německo může podle zákona BwBBG omezit soutěž na firmy z EU, Spojené království může podle Procurement Act 2023 vyloučit dodavatele mimo UK u většiny obranných zakázek.
- [ ] Nejsou požadavky na původ v dodavatelském řetězci? Nákupy ze SAFE vyžadují aspoň 65 % nákladů komponent z EU, Ukrajiny nebo EHP/ESVO; BwBBG umožňuje vyloučit subdodavatele mimo EU.

Registrace a identifikátory

- [ ] Máš registraci na portálu, přes který se nabídka podává (například NEN, e-Vergabe, TenderNed, Defence Sourcing Portal, SAM.gov)?
- [ ] Máš NCAGE kód (zdarma, vydává Oddělení katalogizace MO), pokud ho zadavatel nebo portál chce?
- [ ] Víš, jaký elektronický podpis portál přijímá? Například Lucembursko přijímá kvalifikovaný certifikát z EU Trusted List.

Jazyk, doklady, způsobilost

- [ ] V jakém jazyce musí být nabídka? Často jen v národním (oznámení Agencja Uzbrojenia jsou polsky, italské nabídky italsky se soudním překladem, e-Vergabe je jen německy).
- [ ] Doložíš způsobilost? V EU se v nabídce obvykle používá ESPD (čestné prohlášení) a doklady předkládá až vítěz; v ČR nahrazuje doklady o základní a profesní způsobilosti výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
- [ ] Splníš požadavky na jakost, pokud jsou ve smlouvě (například AQAP a státní ověřování jakosti)?

Bezpečnost a export

- [ ] Je zakázka utajovaná? Pak potřebuješ osvědčení podnikatele NBÚ a jeho uznání v zemi zadavatele jde přes národní bezpečnostní úřady (pro českou firmu přes NBÚ).
- [ ] Je tvůj produkt vojenský materiál nebo dual-use? Pak počítej s povolením a licencemi MPO, a to i pro předání technické dokumentace nebo softwaru.
- [ ] Obsahuje produkt americké komponenty? ITAR a EAR mohou platit i pro jejich další vývoz.

Obchod a partneři

- [ ] Chce země offsety nebo průmyslovou spolupráci? Například Švýcarsko od CHF 20 mil. obvykle 100 % ceny, Turecko u zahraničního hlavního dodavatele aspoň 70 %, Lotyšsko u zakázek nad 50 mil. € až 30 % domácího podílu.
- [ ] Není pro tebe reálnější role subdodavatele hlavního dodavatele (prime) nebo partnerství s místní firmou?
- [ ] Máš plán lhůt: dotazy k zadávacím podmínkám, prohlídky, vzorky, podání, a rezervu na podpis a nahrání?

Příklady vycházejí z oficiálních zdrojů uvedených v e-booku „Obranné zakázky v Evropě a USA“. Nejde o právní poradenství.